

1522821-21.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... remoto, quando ligaram informando do furto. Na Delegacia, recuperou a barra de ferro e a grelha. Não conhecia o réu. Disse que a escola ficava sem vigia e no momento do furto estava fechada por causa da pandemia. Respondeu que o acesso do agente pode ter ocorrido pulando o muro ou a grade, que não tem lança no muro. Não viu por onde o réu poderia ter subido no muro. Tudo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522821-21.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522821-21.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269114/2020 - 63º D.P. VILA JACUI, 14407523 - 63º D.P. VILA JACUI, 5282/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2269114 - 63º D.P. V

Recebida a denúncia (fls. 75), foi o réu citado inicialmente por edital (fls. 114) e, após ser preso, foi citado pessoalmente (fls. 139).

Resposta à Acusação apresentada às fls. 144/146.

Durante audiência de instrução, foram ouvidas a representante da vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a concessão de benesses.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 14/15 e pela prova oral produzida em juízo.

Regina Lucia, representante da vítima, disse que era diretora da escola, estava em casa em trabalho remoto, quando ligaram informando do furto. Na Delegacia, recuperou a barra de ferro e a grelha. Não conhecia o réu. Disse que a escola ficava sem vigia e no momento do furto estava fechada por causa da pandemia.

Respondeu que o acesso do agente pode ter ocorrido pulando o muro ou a grade, que não tem lança no muro. Não viu por onde o réu poderia ter subido no muro. Tudo o que o réu levou foi recuperado pela escola.

A testemunha Carine, policial militar, disse que, em patrulhamento, avistou Jefferson pulando o muro com uma grelha de ralo e uma barra de ferro. Conversando com o réu, ele disse que iria vender em um ferro velho. Esclareceu que avistou o réu pulando o muro. Não soube informar a altura do muro, afirmando que as grades são próximas a um ponto de ônibus. Não soube dizer como o réu acessou o local.

Disse que visualizou o réu saindo do local (pulando o muro). Não conhecia o réu.

Do mesmo modo, a testemunha Paulo, policial militar reformado, disse que estava em patrulhamento com a policial Carine quando visualizaram Jefferson saindo da escola em posse da barra de ferro e de uma grelha. Feita a abordagem, o réu disse que estava em situação de rua, que era

Portanto, deve o réu ser condenado pela prática do crime capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal.

PASSO À DOSAGEM DAS PENAS.

No momento dos fatos, o réu era primário e ostentava bons antecedentes, razão pela qual, num primeiro momento de fixação de sanção e atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e dez dias-multa.

Ausente circunstância agravante e presente a atenuante da confissão, todavia, nesta segunda fase da dosimetria, a pena não pode ir aquém do mínimo. Ademais, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena-base definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, face ao disposto no artigo 33 do Código Penal.

Preenche o réu os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo de pena, a ser pormenorizada em sede de Execução.

Poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR JEFFERSON NEVES DOS SANTOS CRUZ, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas um (01) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, conforme acima mencionado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Poderá o réu apelar em liberdade.

Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA